主題精選：營利事業 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 房地合一稅課徵對象：個人、營利事業
發布日期: 2023-07-11
內文
適用應徵房地合一稅之稅捐主體，依據所得稅法第4條之4第1項規定為個人及營利事業。所謂
「個人」，依據同法第7條第1項第2句規定，指「自然人」；所謂「營利事業」，依據同法第11條
第2項規定，指「公營、私營或公私合營，以營利為目的，具備營業牌號或場所之獨資、合
夥、公司及其他組織方式之工、商、農、林、漁、牧、礦冶等營利事業」。1
其中，房地合一所得稅之稅率尚會依照境內與境外居住區分不同稅率結構，其分辨方式如下：
• (一) 個人
1. 境內居住之個人 (1)指在中華民國境內有住所，並經常居住在中華民國境內，或者雖在境內
並無住所，但於一課稅年度內在境內居留合計滿183天要件者。 (2)惟稅捐稽徵實務上另依
據財政部公布之「中華民國境內居住之個人認定原則」的標準，以「個人於一課稅年度內
在中華民國境內設有戶籍，且有下列情形之一」，包括：
2. 於一課稅年度內在中華民國境內居住合計滿31天。
3. 於一課稅年度內在中華民國境內居住合計在1天以上未滿31天，其生活及經濟重心在中華
民國境內。 所稱生活及經濟重心在中華民國境內，應衡酌個人之家庭與社會關係、政治
文化及其他活動參與情形、職業、營業所在地、管理財產所在地等因素，參考下列原則綜
合認定： (A)享有全民健康保險、勞工保險、國民年金保險或農民健康保險等社會福利。
(B)配偶或未成年子女居住在中華民國境內。 (C)在中華民國境內經營事業、執行業務、管
理財產、受僱提供勞務或擔任董事、監察人或經理人。 (D)其他生活情況及經濟利益足資
認定生活及經濟重心在中華民國境內
4. 非境內居住之個人：上述以外者。
• (二) 營利事業
1. 總機構在中華民國境內 係以營利事業之設立準據法，也就是倘若依照我國法律而設立之
事業，包括依公司法而設立之各種類型的公司、依合作社法而設立之各種型態的合作社，

或依照有限合夥法設立之「有限合夥」商業組織，即屬「總機構在中華民國境內」之營利
事業。
2. 總機構在中華民國境外：上述以外者。
1. 柯格鐘，2021，房地合一稅之規避防杜條款─談
所得稅法第4條之4的修正，月旦財稅實務釋評，第
21期。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下